

1501881-15.2019.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de um aparelho celular produto de roubo e de cartões da Caixa Econômica Federal, salvo engano três. Disse que esses cartões estavam com as senhas, CPF e letras para saques e que, a partir da data da prisão dele, iniciou-se a investigação para apurar a origem dos cartões, culminando na identificação dos indiciados Bruno e Rafael. Confirmou que participou da prisão em flagrante de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501881-15.2019.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501881-15.2019.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réus:

BRUNO GIOPATTO SILVA e outros

G/B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

RAFAEL FOLQUITO BARROS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 288, "caput", do Código Penal, e, ainda, BRUNO GIOPATTO SILVA e RAFAEL GIOPATTO SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 288, "caput", no artigo 171, "caput", por diversas vezes, no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, e nos artigos 297, "caput", e 298, "caput" e parágrafo único, todos combinados com o artigo 29, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, desde data incerta e durante o ano de 2019, associaram-se entre si e com outros indivíduos não identificados, para o fim específico de cometer crimes, em especial os abaixo descritos.

Também porque, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, em datas incertas, durante o ano de 2019, BRUNO GIOPATTO SILVA e RAFAEL GIOPATTO SILVA, qualificados nos autos, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos entre si e com outros indivíduos não identificados, obtiveram, para si, vantagens ilícitas em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro pessoas físicas e jurídicas, mediante meios fraudulentos, ou concorreram, de qualquer forma, para a prática criminosa. Ainda porque, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, em datas incertas, durante o ano de 2019, BRUNO GIOPATTO SILVA e RAFAEL GIOPATTO SILVA, qualificados

nos autos, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante fraude, valores de propriedade de vítimas diversas, dentre elas Bruno Feitosa, ou concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime.

Finalmente porque, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, em datas incertas, durante o ano de 2019, BRUNO GIOPATTO SILVA e RAFAEL GIOPATTO SILVA, qualificados nos autos, agindo ambos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, falsificaram documentos públicos e particulares, ou concorreram, de qualquer forma, para tais práticas.

A denúncia foi recebida, os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação às fls. 529/531 (Bruno e Rafael Giopatto) e 680/691 (Rafael Folquito), prosseguindo-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 747).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, 06 (seis) testemunhas comuns e 03 (três) testemunhas de defesa, bem como interrogados os acusados Bruno e Rafael Folquito, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, prejudicado o interrogatório de Rafael Giopatto, que deixou de comparecer em juízo (fls. 811/813 e 819/820).

Por decisão em sede de habeas corpus contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem de ofício a fim de determinar a intimação das vítimas para representarem criminalmente contra os acusados em relação ao delito de estelionato, sob pena de decadência (fls. 1275/1289), tendo sido oferecida representação pela vítima Livia Nara Rubio Rezende, nos termos do artigo 171, parágrafo 5º, do Código Penal (fls. 1343/1345).

Decorrido o prazo decadencial em relação ao delito de estelionato, em tese, praticado contra a vítima Bruno Feitosa Santos, foi declarada extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime previsto no artigo 171, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 2ª figura, do Código Penal (fls. 1386).

O Ministério Público, em memoriais, requereu a parcial procedência para condenar o acusado Bruno pelos crimes de furto qualificado pela fraude e falsificação de documentos públicos e particulares, em continuidade delitiva, bem como para o absolver do crime de associação criminosa, diante da ausência de provas, e do crime de estelionato contra a vítima Livia, pela ausência de prova do prejuízo econômico sofrido. Ademais, requereu a absolvição dos acusados Rafael Giopatto e Rafael Folquito, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E, por fim, pleiteou pela liberação dos veículos apreendidos aos seus legítimos proprietários e requereu o perdimento do numerário apreendido, com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e a destruição dos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 1367/1385).

Pelas decisões de fls. 1419/1420 e 1450/1454, foi deferida a liberação dos veículos I/Land Rover Evoque, placas FAG-8881, e I/Porsche Macan Turbo, placas FXX-2922, à empresa proprietária Gandini Automóveis Ltda., e, ainda, foi determinada a imediata liberação do veículo Porsche Boxter, placas OPO-1001, pelas decisões de fls. 1397 e 1555/1559, independentemente do pagamento de taxas ou diárias de manutenção.

A defesa dos acusados Bruno e Rafael Giopatto, em memoriais, requereu a improcedência, diante da ausência de provas de autoria e materialidade dos delitos e, em relação ao crime de falsificação de documentos, sustentou a atipicidade da conduta, com a consequente devolução de todos os bens apreendidos na residência dos acusados. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena mínima e a concessão do direito de recorrer em liberdade. (fls. 1491/1497).

A defesa de Rafael Folquito, por fim, em alegações finais, requereu a improcedência, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela fixação da pena no mínimo legal, pela imposição de regime prisional menos severo e pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 1582/1586).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de falsificação de documentos públicos e particulares vem demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 3275/2019 (fls. 09/13), nº 2989/2019 (fls. 284/286), nº 2989/2019 (fls. 311/313) e nº 3155/2019 (fls. 314/316), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 25/28 e 287/288), pelos relatórios de investigação (fls. 182/185, 232/234, 253/257 e 290/304), pelos laudos periciais (fls. 197/200 - com cópia às fls. 932/935, fls. 201/204 - com cópia às fls. 916/919, fls. 205/211 - com cópia às fls. 925/931, fls. 401/405 - com cópia às fls. 898/902, fls. 406/408 - com cópias às fls. 424/426 e 913/915, fls. 409/413 - com cópia às fls. 903/907, fls. 424/426, fls. 427/428 - com cópias às fls. 701/702 e 911/912, fls. 429/433 - com cópias às fls. 889/893 e 1162/1166, fls. 434/439 - com cópia às fls. 584/589, fls. 440/448 - com cópia às fls. 590/598, fls. 449/468 - com cópias às fls. 599/618 e 865/884, fls. 469/511 - com cópia às fls. 541/583, fls. 700/702, fls. 704/706 - com cópia às fls. 908/910, fls. 716/717 - com cópia às fls. 920/921, fls. 725/727 - com cópia às fls. 922/924, fls. 754/757 - com cópia às fls. 894/897, fls. 846/849 - com cópia às fls. 885/888, fls. 865/935, fls. 978/982 e fls. 1057/1119), pelas informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito (fls. 944/945, 988/993 e 1128/1130), pelo Banco do Brasil (fls. 1018/1022), pela Caixa Econômica Federal (fls. 1028/1033), pelo Banco C6 (fls. 1055) e pelo NU Pagamentos (fls. 1120/1124), bem como pelos relatórios do COAF (link às fls. 1249) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, apenas em relação ao acusado Bruno Giopatto Silva, diante de sua parcial confissão e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em juízo, Bruno aduziu que os policiais invadiram seu imóvel e localizaram os bens apreendidos nestes autos, entre os quais, máquinas de cartões, cartões, alguns falsificados, e CNHs falsificadas, as quais estavam em branco. Assegurou que não havia nenhuma máquina adulterada, admitindo que pretendia praticar crimes de estelionato com elas, mas não chegou a fazer. Sustentou que adquiriu trinta e duas máquinas de cartões, com cartões pré-pagos que vinham com elas, que as mandaria para uma terceira pessoa para que as adulterasse para as colocar, depois, em estabelecimentos comerciais. Esclareceu que seu irmão não residia no imóvel, o qual era separado e tinha a guarda compartilhada da filha, mencionando que, quando vinha para São Bernardo, deixava a filha no imóvel com sua mãe, onde os objetos foram apreendidos, e passava alguns dias no local. Aduziu que pagava três mil e poucos reais de aluguel e que, na ocasião da prisão, trabalhava com a negociação de veículos e tinha um negócio de bitcoins. Admitiu que comprou as máquinas com a intenção de praticar fraudes, mencionando que as havia adquirido no centro de São Paulo. Explicou que terceira pessoa faria a adulteração das máquinas para que coletassem os dados dos cartões e que, então, pagaria uma pessoa do estabelecimento comercial para que substituísse a máquina de cartão pela outra adulterada. Revelou que o dono do estabelecimento receberia da mesma forma os valores passados nas máquinas adulteradas, já que o objetivo da fraude era apenas a coleta dos dados dos cartões. Afirmou que gastou em torno de oito mil reais para a aquisição das máquinas, acreditando que conseguiria aplicar golpes, o que não conseguiu fazer já que não são mais utilizadas as tarjas magnéticas dos cartões, que agora possuem chips. Informou que, atualmente, não existe mais a possibilidade de clonagem dos cartões e que os golpes são aplicados via internet, de modo que não mais havia serventia a coleta dos dados de cartões. Asseverou que as CNHs apreendidas vieram junto com o material que havia adquirido. Disse que não conhecia Rafael Folquito e que nunca teve vínculo com ele, mencionando que conhecia o policial Higor há mais de dez anos, que fazia negociações de veículos com ele e não compreendia o motivo por que ele deu início às investigações. Contou que já foi preso em duas oportunidades, por crimes de receptação, no ano de 2004, e por estelionato e formação de quadrilha, no ano de 2015, tendo sido absolvido. Respondeu que os dados coletados dos cartões pelas máquinas adulteradas seriam colocados em cartões em branco que tinha e que ele próprio os utilizaria, esclarecendo que as máquinas apreendidas ainda não haviam sido adulteradas. Afirmou que não sabia dizer se alguma das máquinas estava em nome de terceira pessoa e que os veículos apreendidos realmente estavam com ele e seu irmão, já que trabalhava

com a compra e venda de automóveis. Assegurou que o veículo que estava em sua garagem, o Porsche Boxter, não era seu, mas estava com ele para fazer negociação, esclarecendo que o bem pertencia ao seu amigo Marcos, para quem havia revendido as rodas. Relatou que tinha os registros da negociação e que teria algum lucro com a troca das rodas. Admitiu que o veículo Corolla que estava na garagem era de sua propriedade e que, em seu porta-malas, havia diversas peças que adquiriu para reparo e posterior negociação do bem. Narrou que não declarava esses veículos, pois não eram de sua propriedade, já que apenas os negociava e recebia uma comissão por isso. Acrescentou que um amigo apresentou-lhe um rapaz da Gandini Automóveis e que passou a negociar veículos com ele, mencionando que pegou com ele o veículo Porsche Macan, deu a sua Land Rover apreendida nestes autos e repassou o Porsche para terceira pessoa, o qual também foi bloqueado. Negou que tenha sido apreendida a quantia de quatrocentos mil reais em dinheiro em sua residência.

Por sua vez, o acusado Rafael Folquito Barros, ao ser ouvido em juízo, declarou que não conhecia Bruno e Rafael Giopatto e que os três cartões com ele apreendidos eram de uns conhecidos. Afirmou que pegou os cartões emprestados porque precisava usar as contas para depositar um dinheiro que uma pessoa lhe devia, para comprar uma Mercedes, já que não tinha conta em banco, esclarecendo que a dívida era referente à venda de uma motocicleta. Sustentou que não chegou a usar os cartões, pois foi detido, mencionando que chegou a chamar os titulares dos cartões para que comparecessem na Delegacia de Polícia, mas eles não foram. Informou que havia adquirido o aparelho celular de um amigo e que não sabia que o bem era roubado, tendo sido conduzido à Delegacia de Polícia por isso. Respondeu que já foi preso e processado antes por delitos de estelionato e receptação. Reafirmou que não conhecia Bruno nem Rafael Giopatto e que não estava fazendo nenhuma retirada. Confirmou que a letra com os números de CPF e senhas dos três cartões era sua, esclarecendo que precisava das três contas, já que precisaria da pessoa para retirar o dinheiro, a quantia de seis mil reais, e que, na Caixa, não é possível fazer a retirada desse valor de uma só vez, pois o limite de saque é de mil e quinhentos reais. Asseverou que não falou nada sobre Bruno Giopatto e que tem o contato dos titulares dos cartões com ele apreendidos, mas que não os trazia com ele na ocasião do interrogatório judicial. Disse, por fim, que conheceu essas pessoas na "balada" e fez amizade com elas.

Por outro lado, o acusado Rafael Giopatto Silva não compareceu em juízo para apresentar a sua versão dos fatos, tendo sido decretada a sua revelia (fls. 819/820).

Como dito, a confissão parcial do acusado Bruno foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Livia Nara, em sede policial, declarou que "Até a data da intimação não tinha conhecimento que seus dados pessoais foram utilizados para fraudes. Alega que nunca teve qualquer tipo de movimentação estranha em suas contas correntes. Afirmou que em conversa com os investigadores desta distrital tomou conhecimento que há uma máquina de cartão da operadora STELO juntamente com um cartão de crédito da mesma operadora em seu nome. Aduz que entrou em contato telefônico com a operadora stelo e confirmou que existe uma máquina e um cartão de crédito registrados em seu CPF, e que a máquina estava inativa (protocolo 201910212180497), não sabendo dizer desde que data estava nesta situação, afirma que devido a divergências em seu cadastro a atendente não forneceu mais informações, a vítima então fez o pedido de cancelamento do cartão de crédito (protocolo 1780223519). Reitera que não sabe dizer como seus dados foram utilizados para a prática de ilícitos." (fls. 814).

A vítima Bruno Feitosa, em juízo, declarou que, há aproximadamente um ano e meio, identificou algumas compras em seus cartões de créditos. Disse que, na época, tinha conta no banco Santander e que houve um processo no banco referente ao caso, tendo sido realizado o estorno e sua conta e aplicativo bloqueados. Afirmou que o banco resolveu o problema, mas, depois de alguns meses, mais uma vez, houve fraude em sua conta bancária, ocasião em que foram pagos alguns boletos, como multas de veículos, IPVA e contas no cartão de crédito. Relatou que, depois de algum tempo, quando foi contatado pela Polícia, descobriu que havia duas máquinas de cartões com seu nome e CPF, mencionando que, a partir disso, iniciou-se a investigação. Esclareceu que, na

primeira vez, as fraudes ocorreram em seu cartão de crédito e, depois, em sua conta corrente e cartão de crédito, mencionando que não teve nenhum prejuízo, além da burocracia do banco que estornou os prejuízos. Informou que teve conhecimento dos nomes de Bruno Giopatto e Rafael Folquito quando a Polícia o contatou e lhe mostrou toda a documentação acerca das fraudes realizadas, acrescentando que nunca tinha ouvido falar nos nomes deles antes. Revelou que lhe foram mostradas as máquinas de cartão que foram localizadas em poder deles. Contou que foi furtado na praia há uns dois anos e que levaram sua bolsa com documentos e carteira, após o que registrou a ocorrência e, depois de um tempo, foi contatado pela Polícia em razão do boletim de ocorrência e do encontro dos seus dados nas máquinas de cartão. Sustentou que, ao que sabia, essas máquinas em seu nome, além de outras, foram localizadas na residência das pessoas mencionadas. Informou que as máquinas eram do Banco do Brasil e que nunca teve conta neste banco.

A testemunha Denny Mu Teh Tshun, policial civil, em depoimento judicial, aduziu que atuou como condutor do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afirmou que não participou das investigações, mas apenas de uma ou outra diligência, mencionando que chegou a ir até o apartamento, realizou campana, mas não visualizou nenhum fato importante para a investigação. Disse que não se recordava de ter visto algum dos acusados na condução de veículos no local e que, no dia do cumprimento do mandado de busca, estavam o acusado Bruno e sua mãe no imóvel. Relatou que lá foram localizados aparelho celular, dinheiro, muitas máquinas de cartão de crédito, muitos cartões de crédito, diversos documentos de veículos, tendo sido constatado que alguns dos veículos eram de propriedade deles. Mencionou que foi apreendida no local a quantia aproximada de trinta mil reais, contada pelo escrivão. Narrou que Bruno admitiu a propriedade dos objetos, tendo ouvido ele dizer "a casa caiu", que ficou com ele e a mãe o tempo todo na sala do apartamento enquanto o mandado era cumprido. Confirmou que, indiretamente, Bruno admitiu a prática ilícita quando admitiu a propriedade dos objetos e disse que a "casa caiu", asseverando não ter visto o irmão dele no local ou Bruno falar sobre ele. Acrescentou que também foram localizados muitos papéis, mas não chegou a examinar o teor deles, já que ficou olhando para Bruno o tempo todo, por questão de segurança. Disse que encontrou, na sala, celular e uma caixa com documentos, entre os quais documentos de veículos, sendo certo que foram localizados veículos no local, aduzindo, contudo, que não desceu na garagem e que acreditava que a autoridade policial já estava no local quando os policiais desceram. Contou que Bruno indicou o local onde estavam as chaves dos veículos e que, salvo engano, havia um carro de luxo e um Corolla. Ressaltou que não sabia dizer quem residia naquele imóvel, já que não participou das investigações, nem da prisão de Rafael Folquito.

Por sua vez, a testemunha Higor Carlos Navarro Longo, policial civil, em depoimento judicial, afirmou que as investigações tiveram início com a prisão em flagrante de Rafael Folquito em poder de um aparelho celular produto de roubo e de cartões da Caixa Econômica Federal, salvo engano três. Disse que esses cartões estavam com as senhas, CPF e letras para saques e que, a partir da data da prisão dele, iniciou-se a investigação para apurar a origem dos cartões, culminando na identificação dos indiciados Bruno e Rafael. Confirmou que participou da prisão em flagrante de Rafael Folquito e esclareceu que estavam passando perto da comunidade Sacadura Cabral em direção à Delegacia de Polícia, momento em que ele saiu da comunidade na condução do veículo Mercedes, veículo incompatível com a localidade. Contou que, após visualizar a viatura, ele demonstrou certo nervosismo, o que motivou a abordagem policial, tendo sido encontrados em poder dele os objetos mencionados. Sustentou que os cartões localizados em poder dele estavam em nome de terceiros, cada um dos cartões com um clipe e um papel com as respectivas senhas, de letras e números, e CPF. Aduziu que não participou das investigações em relação aos cartões e que os policiais chegaram aos outros réus por meio de investigações de campo. Informou que as investigações revelaram que os cartões eram possivelmente cedidos por pessoas que deixavam suas contas serem usadas, para que valores oriundos de transações ilícitas fossem nelas depositados e, depois, sacados. Asseverou que não identificaram as pessoas que recebiam os valores em suas contas e que chegaram nos irmãos Bruno e Rafael Giopatto por meio de investigações de campo e pesquisas nos

sistemas policiais. Narrou que as investigações foram evoluindo e chegaram em um prédio em que, possivelmente, havia pessoas cometendo o mesmo tipo de delito. Disse que, então, passaram a realizar diligências no local e, posteriormente, chegaram nos dois irmãos, acrescentando que descobriram no próprio condomínio quem residia naquela unidade autônoma, em que havia movimentação suspeita de veículos de luxo e de pessoas estranhas ao condomínio. Contou que, por ocasião da prisão em flagrante, Rafael Folquito não disse nada sobre os demais acusados nem deu nenhuma explicação sobre os cartões, mantendo-se em silêncio. Esclareceu que não participou efetivamente do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas apenas ajudou a retirar os objetos do local, mencionando ter visto uma quantidade expressiva de cartões, máquinas de cartões, notebooks, um televisor, uma impressora e a quantia aproximada de trinta e três mil reais em dinheiro. Mencionou que, no dia do cumprimento do mandado, apenas Bruno estava no imóvel, que não conversou com ele acerca dos fatos e que, ainda, foram localizados dois veículos Porsche (Macan e Boxter) e um Corolla preto. Aduziu que tentaram entrar em contato com os titulares dos cartões apreendidos com Rafael Folquito, intimando-os para que comparecessem na Delegacia de Polícia, mas não compareceram. Afirmou que não eram cartões virgens, mas cartões de uso, supostamente, para a futura realização de saques de valores de origem ilícita que poderiam ser depositados nessas contas. Relatou que o veículo apreendido em poder de Rafael Folquito estava com a documentação em ordem, acredita que em nome de terceira pessoa, uma loja de automóveis, salvo engano. Acrescentou que Rafael Folquito disse que havia comprado o veículo, dado uma motocicleta e uma quantia em dinheiro para a sua aquisição, mas a pessoa que constava no documento como sendo a proprietária do veículo não compareceu na Delegacia de Polícia. Reafirmou que chegaram até o endereço dos irmãos Bruno e Rafael Giopatto em razão da movimentação suspeita de pessoas que entravam e saíam daquela unidade com frequência e de veículos de luxo naquele condomínio. Esclareceu que os cartões apreendidos na residência de Bruno não tinham anotações com as respectivas senhas e que havia cartões em branco, inclusive, não sabendo dizer, ao certo, se era possível a realização de saques com aqueles cartões. Respondeu que não visualizou o acusado Bruno Giopatto realizar saques em caixas eletrônicos durante as investigações de campo e que os cartões localizados na residência dele foram encaminhados para perícia, acrescentando que, quando retornassem para a unidade policial, seria dada continuidade ao trabalho de verificação dos seus titulares. Asseverou que, em relação à vítima Bruno Feitosa, houve pagamento de multas e IPVA de um veículo Peugeot, cujo proprietário era de Mauá, com a utilização da conta bancária da vítima, mas não conseguiram localizar o proprietário ou o próprio bem no local que constava como sendo o endereço do veículo. Explicou que o outro endereço para o qual também havia sido expedido mandado de busca e apreensão tratava-se de local onde Rafael possivelmente teria residido. Afirmou que não foi localizado no imóvel nenhum aparato que permitisse que Bruno falsificasse, propriamente, os cartões. Ressaltou que a vinculação de Bruno e Rafael Folquito deu-se em razão da utilização do mesmo modus operandi, esclarecendo que não os visualizou juntos, não havendo comprovação da materialidade da relação deles no curso das investigações.

O policial civil Valter João Soncini, em depoimento judicial, relatou que é encarregado das investigações do 2º Distrito Policial onde foram lavrados os procedimentos relacionados aos fatos. Disse que a equipe era formada pelos investigadores Higor e Leandro, os quais efetuaram algumas diligências em Santo André, próximo a uma favela, e lá avistaram um veículo Mercedes saindo da comunidade. Contou que o condutor do veículo demonstrou nervosismo quando percebeu a presença da viatura policial, o que motivou a abordagem. Asseverou que foram localizados em poder dele vários cartões e manuscritos em papel com números que pareciam ser senhas e números de contas. Sustentou que o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial e lá constataram irregularidade com a placa do veículo que ele conduzia, motivo por que o veículo foi apreendido e requisitada perícia. Revelou que, no curso das investigações, os policiais ligaram esses fatos a um indivíduo chamado Bruno, o qual estaria cometendo alguns crimes de estelionato. Esclareceu que o indivíduo que foi preso primeiro, o que conduzia a Mercedes, era Rafael

Folquito, e que, por meio de informações de campo, os policiais ligaram Rafael a Bruno, não sabendo dizer, contudo, quais foram essas informações. Mencionou que, de acordo com as investigações, ambos tinham modus operandi semelhantes, quais sejam, fraudes envolvendo cartões, tendo sido descobertos dois endereços. Informou que o relatório foi apresentado à autoridade policial que solicitou a expedição dos mandados de busca e apreensão para os dois endereços. Narrou que foi em um deles com mais dois agentes e que nesse apartamento, que estava sendo montado, nada foi localizado, esclarecendo que não sabia de quem era o imóvel. Relatou que, depois, dirigiu-se para o outro apartamento, onde já havia outras equipes que localizaram no local máquinas de cartões, cartões de crédito, CNHs, aparelhos de informática, celulares, notebooks, tablets, entre outros, além de certa quantia em dinheiro. Disse que Bruno foi preso nessa ocasião e que teve contato com ele ainda no apartamento, onde admitiu que era o autor do delito, mas, na Delegacia de Polícia, optou por falar apenas em juízo. Respondeu que não se recorda como o nome do irmão dele, Rafael Giopatto, surgiu nas investigações, esclarecendo que não participou das investigações de campo, já que possui outras atribuições. Aduziu que não sabia dizer se os cartões localizados eram aptos para a realização de saques ou se os titulares desses cartões foram identificados.

O policial civil Yves Hideki Matsumoto, por seu turno, em juízo, narrou que foi convocado para prestar apoio para cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos acusados. Afirmou que havia dois endereços a serem diligenciados e que, no primeiro, na Avenida Presidente Arthur Bernardes, não havia ninguém e nada de ilícito foi localizado, enquanto que, no segundo endereço, na Rua Continental, foram localizados cartões, muitas máquinas de cartões, notebooks, celulares e pen drives. Sustentou que, quando subiu para o apartamento, os objetos localizados já estavam separados para apreensão e que havia muitos cartões de crédito em branco, cartões de diversas pessoas e CNHs. Esclareceu que não participou das investigações e disse que não chegou a ver dinheiro, mas soube na Delegacia de Polícia que foram localizados valores. Acrescentou que também foram apreendidos dois veículos, um Porsche branco e um Corolla preto, e que conversou pouca coisa com Bruno, nada de relevante. Informou que não se recordava de quem era o imóvel diligenciado no primeiro endereço e que, no outro endereço, estavam o acusado Bruno e a mãe dele. Mencionou, por fim, que não participou da prisão de Rafael Folquito e que não sabia dizer onde os objetos apreendidos foram localizados, pois já estavam todos separados quando adentrou o imóvel.

Já o policial civil Leandro Korey Kaetsu, em juízo, aduziu que participou da detenção de Rafael Folquito, quando transitava com um veículo Mercedes na saída de uma comunidade próxima da Delegacia de Polícia. Disse que ele demonstrou certo nervosismo quando percebeu a presença dos policiais e o abordaram, tendo sido localizados em poder dele alguns cartões com as respectivas senhas, cartões da Caixa Econômica Federal, salvo engano, além de um aparelho celular. Afirmou que não se recorda se o aparelho era roubado e que o conduziram até a autoridade policial, pois ele alegou que havia comprado os cartões com as senhas para serem utilizados, o que os levou a crer que haveria supostas vítimas, clonagem de cartões ou algo do tipo. Asseverou que, a partir da prisão dele, iniciaram-se as investigações e puxaram os antecedentes dele, comparsas e outros crimes de fraude com cartões praticados na região de São Bernardo, o que levou até as pessoas que poderiam estar por trás dessas fraudes. Explicou que, ao que se recordava, chegaram até essas pessoas por meio de boletins de ocorrências, já que havia registros de crimes anteriores, e de consultas na internet. Revelou que os irmãos Bruno e Rafael Giopatto estavam fornecendo os cartões para Rafael Folquito e outras pessoas, acrescentando, contudo, que não se recorda como foi feita essa ligação entre eles, já que esse link entre todos eles foi feito pelo policial Higor. Disse que, em determinado momento da investigação, chegaram a esse local que estaria sendo utilizado para a realização das fraudes e, então, foi formulado um pedido ao juiz para a realização de busca e apreensão no imóvel de propriedade de Bruno e Rafael Giopatto. Informou que participou do cumprimento do primeiro mandado e localizaram cartões, máquinas de cartões e a quantia aproximada de trinta mil reais em dinheiro, escondidos em um fundo falso, dentro de um móvel da sala. Relatou que,

durante o cumprimento do mandado, estavam presentes no imóvel o acusado Bruno e a mãe dele. Mencionou que alguns dos cartões apreendidos estavam em branco e alguns outros com numeração, aduzindo que, quando questionou se aqueles objetos eram de Bruno, ele balançou a cabeça positivamente. Asseverou que, ao questionarem sobre seu irmão Rafael Giopatto, Bruno disse que ele não residia no local e que estava em viagem. Afirmou que havia veículos de luxo no local, um Porsche branco e um Toyota Corolla, este último de propriedade da mãe dele, salvo engano, esclarecendo que também havia um veículo Porsche Macan que não conseguiram apreender na ocasião. Contou que uma das máquinas de cartão de débito apreendidas na residência do acusado Bruno estava em nome da vítima Bruno Feitosa, o qual foi chamado para ser ouvido e relatou já ter sido chamado outras vezes e registrado boletins de ocorrências. Declarou que acredita que havia duas máquinas em nome dele e que havia muitas outras máquinas e CNPJs, acrescentando que realizaram um levantamento prévio e as encaminharam para perícia para comprovação, a fim de verificar se a máquina batia com aquele CNPJ cadastrado. Respondeu que não sabia dizer se os valores dessas máquinas caíam nas contas relacionadas aos acusados e que a autoridade policial ainda pediria a quebra do sigilo de algumas contas para apuração. Mencionou que realizaram campanhas anteriores para averiguação da movimentação no imóvel de Bruno, localizado em um condomínio de alto padrão, revelando terem visualizado a entrada e saída de veículos da garagem. Esclareceu que não participou das campanhas, pois atuou mais nas pesquisas de antecedentes, e que não se recorda de ter encontrado máquina de clonagem de cartão no imóvel. Ressaltou que, durante as buscas, salvo engano, ficou na sala, junto com o policial Denny, e lá localizaram, em um fundo falso embaixo das gavetas de um móvel tipo aparador, todos os objetos apreendidos. Explicou, com base em outras investigações que já participou, que existe um software para a clonagem de cartões que faz a leitura da trilha do cartão para posterior inserção dos dados em cartões virgens, acrescentando que, na residência de Bruno, foram localizados muitos cartões em branco. Narrou que também foram localizados documentos de veículos, acreditando tratarem-se dos documentos dos veículos que apreenderam, além de outros que já tinham sido de propriedade deles, salvo engano. Contou que, ainda, foram localizados, junto com os demais objetos, espelhos de CNHs em branco e que os veículos Porsche e Corolla apreendidos estavam na vaga demarcada de garagem deles, sendo certo que o outro veículo Porsche Macan não estava no local. Reafirmou que a ligação entre Rafael Folquito e Bruno Giopatto deu-se no curso das investigações, constatando-se que os irmãos Giopatto realizavam as fraudes nos cartões que eram distribuídos para outras pessoas em campo para sua utilização. Disse que havia várias pessoas responsáveis pela realização de saques nos caixas eletrônicos com esses cartões, além de Rafael Folquito, sendo certo que os valores sacados eram repassados para pessoas determinadas. Sustentou que só a perícia poderia constatar se os cartões localizados na residência de Bruno eram aptos para a realização de saques e que não se recorda se os acusados Bruno e Rafael Giopatto foram vistos realizando saques durante as campanhas realizadas. Mencionou que, além de Bruno Feitosa, identificaram outra vítima, uma moça já ouvida em sede policial, que descobriu que haviam feito um cartão e uma conta digital em nome dela. Relatou que, pelos dados fornecidos pelo síndico do condomínio, tinham acesso livre ao imóvel onde foram localizados os bens Bruno e Rafael Giopatto, além da mãe deles, o que os levou a crer que todos residissem no local. Esclareceu que não chegou a ir no outro endereço para o qual também foi expedido mandado de busca, mas, ao que sabia, ele estava vazio e, ao que parece, se mudariam para lá, pois havia um contrato de locação em nome da mãe deles, salvo engano, e existem imagens deles no rol de entrada desse prédio para ver o apartamento. Revelou que as CNHs apreendidas foram localizadas junto com os cartões e as máquinas de cartões, esclarecendo que, por ocasião da prisão de Rafael Folquito, não foram localizados valores expressivos em poder dele, mas valor insignificante.

E, por fim, a testemunha Marcus Vinicius Porcionato, Delegado de Polícia, em depoimento judicial, declarou que as investigações acerca dos fatos objeto destes autos tiveram início com a prisão em flagrante de Rafael Folquito pela prática do delito de estelionato, ocasião em que foram apreendidos com ele alguns objetos,



inclusive um veículo Mercedes com suspeita de “dublê” que foi apreendido. Informou que, com base no trabalho de investigação de Higor e Leandro, além dos demais integrantes do setor de investigação, vislumbrou-se o mesmo modus operandi nas ações de Rafael Folquito e dos irmãos Bruno e Rafael Giopatto. Esclareceu que esses indivíduos utilizavam algumas informações obtidas via internet, como dados bancários de algumas vítimas, informações de tarjeta de cartões e tudo mais, fabricavam os cartões e os distribuíam para alguns indivíduos em agências bancárias. Mencionou que Rafael Folquito foi surpreendido na tentativa de sacar valores de cartões de terceiros, motivo por que representou pela expedição de mandados de busca e apreensão no endereço de Bruno. Revelou que lá foi localizado vasto material, com CNHs em branco que acreditava serem adulteradas, mas aguardava pelo laudo de exame pericial, além de diversos cartões, alguns deles em branco, outros só com nomes de bancos e outros já preenchidos com nomes de pessoas. Informou que foi lavrado flagrante de estelionato e falsificação de documento e que as investigações prosseguiram em relação aos bens que poderiam ter sido adquiridos com dinheiro ilícito. Sustentou que houve a apreensão de alguns veículos e que fez uma representação ao COAF, solicitando a movimentação financeira de Bruno por determinado período de tempo, aguardando a vinda de relatório para verificação de outros ilícitos, como lavagem de dinheiro, ocultação de bens ou até envolvimento de pessoas jurídicas. Narrou que tinham a informação de que Bruno, Rafael Giopatto e a mãe deles residiam no imóvel em que foi realizada a busca e apreensão, o que foi confirmado por moradores do local, já que estavam lá diariamente e estavam autorizados a entrar no condomínio. Esclareceu, contudo, que, no dia do cumprimento do mandado, Rafael Giopatto não estava no local, que representou pela prisão preventiva dele, o que foi deferido, mas ele está foragido. Explicou que o que indicava a participação de Rafael Giopatto era o fato de ser irmão Bruno, de estarem sempre juntos, o que foi constatado em pesquisas no Facebook, bem como o fato de morarem juntos. Alegou que, de acordo com o seu convencimento, era muito difícil que Rafael Giopatto residisse no imóvel e não tivesse ciência do que estava acontecendo, acreditando que era conivente ou participava da ação criminosa. Ressaltou que, embora a mãe também residisse com Bruno, o acusado afirmou, mesmo que informalmente, que a mãe não sabia de nada, assumindo ser o responsável pelos delitos. Aduziu que Bruno e Rafael Folquito não foram vistos juntos e que foi o modus operandi que estabeleceu a ligação entre os dois acusados, acrescentando que, no seu entendimento, Rafael Folquito é o indivíduo que pega os cartões e vai às agências bancárias para a retirada dos valores e recebe uma porcentagem em troca. Sustentou que o golpe tinha início via internet e era concretizado com a realização de saques ou compras. Afirmou que não sabia dizer se os cartões apreendidos em poder de Rafael Folquito eram verdadeiros ou falsificados, já que ainda não tem o resultado da perícia. Relatou que foram identificadas duas vítimas relacionadas às máquinas de cartões apreendidas, tendo sido utilizados os dados de uma delas para realização de movimentações bancárias e os dados da outra para adquirir uma máquina de cartão, já que é necessário um número de CPF para aquisição dessas máquinas. Explicou que, conforme seu entendimento, os fraudadores se utilizam da máquina para pegar as informações de uma pessoa para confeccionar um cartão e, depois, realizam transações financeiras, utilizando esses cartões em máquinas de terceiros de boa-fé, normalmente de pessoas jurídicas. Asseverou que foi realizado contato com alguns moradores do condomínio que confirmaram quem eram os locatários daquele imóvel na época e que também foram apreendidos dois veículos no local, um Porsche Boxter e um Toyota Corolla. Acrescentou que, com base nas investigações, descobriram, ainda, outros dois veículos de luxo que estavam em Itu, salvo engano, que teriam sido adquiridos de forma duvidosa, já que a renda não era compatível com os valores dos veículos, motivo por que pediu a busca e apreensão deles. Informou que um deles foi apreendido, uma Land Rover, enquanto o outro Porsche não foi localizado, mas registrou o bloqueio do bem via PRODESP. Aduziu que, salvo engano, o veículo Land Rover estava em nome de Rafael Giopatto e foi negociado em troca de um Porsche, motivo por que suspeitaram, na época, que o veículo não localizado estivesse em poder dele. Contou que os documentos dos veículos não foram localizados, mas encontraram os manuais na residência de Bruno e, salvo engano, a

chave de algum deles. Falou que não sabia dizer como eles conseguiam o cartão propriamente dito, mas confirmou que localizaram muitos cartões em branco no imóvel. Mencionou que acredita que possuem alguma máquina que faz a leitura do cartão magnético, que pegam as informações via internet, passam para essa máquina que as transfere para as tarjetas magnéticas e utilizam os cartões, aguardando a vinda do laudo pericial para confirmação. Relatou que não sabia ao certo se havia sido apreendida alguma máquina que permitisse a gravação de tarjeta de cartão na residência de Bruno e que não estava presente na ocasião do cumprimento do mandado, mas, posteriormente, quando os bens já haviam sido separados, não sabendo dizer onde haviam sido localizados. Afirmou que, por ocasião da prisão, Rafael Folquito não explicou onde havia conseguido os cartões que trazia com ele. Disse, por fim, que não tem conhecimento de outra quadrilha na região com o mesmo modus operandi, mencionando, contudo, que esse modo de agir não é novo.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações das testemunhas policiais civis ouvidas em juízo, além da própria confissão parcial do acusado Bruno, tudo a confirmar as condutas de falsificação de documentos públicos e particulares descritas na denúncia e a ele imputadas.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Isso porque, a testemunha de defesa, Débora Cristina do Amaral, em juízo, declarou que conhecia os acusados Bruno e Rafael Giopatto, os quais foram seus vizinhos por muitos anos. Disse que não sabia nada acerca dos fatos a eles imputados ou que participassem de uma quadrilha de fraudadores. Afirmou nunca ter visto nada de estranho ou que chamasse sua atenção e que trabalhava no local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, ajudava a mãe deles e já não era mais vizinha deles. Relatou que, ao que sabia, eles trabalhavam com a compra e venda de veículos, mas não sabia com que dinheiro compravam esses veículos, acrescentando que saíam de manhã e voltavam tarde. Esclareceu que moravam no apartamento em que trabalhava apenas Tereza e Bruno, mencionando que Rafael Giopatto costumava frequentar o apartamento a cada quinze dias, para que sua mãe o ajudasse a cuidar da sua filha pequena. Sustentou, por fim, que nunca viu Rafael Folquito durante o tempo em que trabalhou no apartamento.

A testemunha de defesa Renan da Silva Mata, por sua vez, em juízo, relatou que conhecia os irmãos Bruno e Rafael Giopatto. Disse que conheceu Bruno através do primo dele e que o conhecia havia um ano. Afirmou que não sabia se Bruno trabalhava ou a idade dele. Sustentou que trabalha como corretor em uma imobiliária, onde foi realizado o contrato de locação do apartamento de Bruno, mencionando que lá compareceram o acusado e sua genitora, Tereza, os quais residiam no imóvel. Esclareceu que não frequentava o apartamento e que não sabia se mais alguém residia no local.

Por seu turno, a testemunha de defesa Marcos Paulo Ribeiro, em depoimento judicial, aduziu que conhecia Bruno e o Rafael Giopatto, os quais são seus primos. Afirmou que Bruno trabalhava com a negociação de veículos, assim como ele próprio. Relatou que Bruno residia com a mãe dele, sua tia Tereza. Confirmou ter sido detido uma semana antes da prisão do seu primo sob a acusação de ser da família Giopatto, acrescentando que não foi lavrado boletim de ocorrência e que foi liberado no mesmo dia. Disse que conhecia o policial Higor Navarro, que foi gerente de uma loja dele de carros há uns dez ou quinze anos e que tinha amizade com ele. Revelou que Bruno também tinha amizade com Higor e negociava veículos com ele, mencionando que o primo já vendeu e comprou carros de Higor.

Dessa forma, vê-se que as testemunhas de defesa nada acrescentaram de relevante ao

conjunto probatório, limitando-se a atestar que o acusado Bruno trabalhava com a compra e venda de veículos, o que, por si só, não afasta a prática dos crimes a ele atribuídos.

Ante esses elementos, configurados os delitos de falsificação de documentos públicos e particulares imputados ao acusado Bruno. Houve parcial confissão judicial corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a prova coligida demonstra que o acusado Bruno praticou o crimes de falsificação de documento público, eis que foram apreendidos, em sua residência, 45 (quarenta e cinco) espelhos de Carteiras Nacionais de Habilitação em branco, apenas com a inscrição do órgão emissor "DETRAN-SP", bem como 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação em nome de Bruno Joaquim Nunes, com número de registro 06252829262, impresso nº 1537138561, emissão em 28/11/2017, categoria "B" e validade 27/04/2021. A falsidade dos documentos acima referidos está absolutamente comprovada pelas provas periciais de fls. 584/589 e 590/598, que revelaram serem falsas todas as Carteiras Nacionais de Habilitação apreendidas, diante da não apresentação dos elementos de segurança documental constantes dos similares legítimos, o que o próprio acusado confessou em juízo, aduzindo que os documentos falsificados vieram junto com as máquinas de cartão de crédito que havia adquirido no centro de São Paulo.

Ao contrário do alegado pela defesa, de acordo com o laudo de fls. 584/589, vê-se que a CNH preenchida em nome de Bruno Joaquim Nunes não se trata de grosseira falsificação. Ao contrário, aparenta ser documento verdadeiro, conforme fotografia de fls. 586, atestando o laudo que "A falsificação consistiu na simulação dos aspectos formais do documento (aparência), no que diz respeito às dimensões, cores, tonalidades, diagramação, dizeres, entre outros, além de simulação de elementos de segurança do documento, tais como características do papel, texturas das impressões e reações observadas em determinadas condições de exposição a luzes, lentes e filtros" (fls. 588).

É o que basta para a condenação do acusado Bruno pela prática dos delitos de falsificação de documento público descritos na denúncia, uma vez que os comportamentos por ele perpetrados amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 297 do Código Penal. Impõe-se, em consequência, a sua condenação. Ademais, também foi demonstrada a prática dos crimes de falsificação de documentos particulares, tendo em vista que o acusado Bruno possuía em sua casa 139 (cento e trinta e nove) cartões bancários e cartões de crédito de instituições financeiras variadas (tabela fls. 543/545), além de 79 (setenta e nove) cartões magnéticos, sem dados impressos, apresentando apenas tarjeta magnética, bem como 89 (oitenta e nove) cartões magnéticos, sem dados impressos, apresentando apenas tarjeta magnética e chip (fls. 573), conforme laudo de fls. 541/583.

Ao contrário do alegado pela defesa, não foram encontrados apenas cartões em branco, que podem ser comprados por qualquer pessoa pela internet, mas também foram apreendidos 139 (cento e trinta e nove) cartões bancários com nome do banco, nome do titular e/ou número do cartão e/ou bandeira e/ou validade e/ou código de segurança, conforme tabela e fotos de fls. 543/572, sendo certo que alguns ainda não apresentavam a impressão de todos os dados do cartão e outros possuíam fita colada com números ou nomes, representando, provavelmente, dados a serem impressos nos cartões em branco.

Verifica-se que o laudo pericial de fls. 541/583 concluiu que os cartões descritos nos itens 1 a 58 da tabela 1 (fls. 543/545) com inscrições variadas, são falsos: "...tendo em vista que não apresentam características documentais compatíveis àquelas constantes de similares legítimos de mesma natureza.", bem como que os cartões constantes nos itens 59 a 62 da mesma tabela são verdadeiros mas foram alterados, mediante a supressão dos dados impressos (fls. 580).

Assim, caracterizada também a prática dos delitos previstos no artigo 298, "caput", parágrafo único, do Código Penal, pelo acusado Bruno.

Outrossim, também foram apreendidos na residência do acusado e submetidos à exame pericial uma impressora multifuncional (fls. 401/405), um leitor e gravador de smart cards, leitor de tarja magnética de cartões e mini CD (fls. 406/408) e uma

máquina de corte do tipo gilhotina (fls. 427/428), tudo a confirmar que o acusado Bruno, de fato, confeccionava documentos públicos e particulares falsificados, quais sejam, CNHs e cartões magnéticos.

No que tange às teses defensivas aventadas pela defesa de Bruno às fls. 1494/1495 pertinentes aos delitos de falsificação, certo é que para a configuração deles, pouco importa se os cartões falsificados apreendidos no imóvel foram ou não efetivamente utilizados para a prática de alguma fraude, sendo certo, ainda, que, conforme já mencionado, ao contrário do alegado, não foram encontrados apenas cartões em branco na residência de Bruno e as CNHs apreendidas não se tratavam de falsificações grosseiras, o que afasta a tese de atipidade.

Os crimes de falsificação de documentos públicos e de falsificação de documentos particulares foram praticados em continuidade delitiva, uma vez que o acusado Bruno, mediante mais de uma ação, praticou diversos crimes, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ambos em concurso material de infrações, pois ele, mediante mais de uma ação, praticou crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas.

No entanto, não ficou comprovada a participação de Rafael Giopatto nos delitos de falsificação praticados pelo irmão Bruno, não havendo provas suficientes a indicar que agia em concurso com ele ou tenha concorrido de qualquer forma para a prática dos referidos crimes, considerando que o corréu sequer foi encontrado no local onde os instrumentos para falsificação e os documentos falsificados foram apreendidos, não havendo prova segura de que residisse no imóvel.

Vale destacar que o fato do acusado Rafael Giopatto ter acesso liberado ao imóvel onde a mãe e o irmão residiam não comprova que residisse no local, sendo certo que nem mesmo as testemunhas policiais ouvidas em juízo conseguiram precisar o que, de fato, havia sido apurado nas investigações de campo que demonstrasse, de forma inequívoca, a participação dele na prática dos delitos, motivo por